



il Chief Corporate Affairs Officer

Procedura per la valutazione di azioni di contenzioso verso la P.A.

Tipologia documento:

Procedura

ID: n° 21_v.01

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Affari Istituzionali e
Regolatori/ Rapporti con
Istituzioni Nazionali
(Centrali e Territoriali)
Europee ed Internazionali

Data: 10/05/2023

Informazione ad uso interno - Internal use information

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane e dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

☒ D.lgs. 231/2001

☒ ABC

¹ Ove adottato dalla Società. Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.



INDICE

SUMMARY	4
AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITA' DI RECEPIMENTO.....	5
PROCESSO	6

OGGETTO

Il presente documento disciplina il processo, i ruoli e le responsabilità per assicurare la corretta gestione delle attività di valutazione di azioni di contenzioso giudiziario che le Società italiane del Gruppo intendono promuovere contro la Pubblica Amministrazione (di seguito PA).

Per PA si intendono:

A) gli enti (centrali, regionali o locali) che operano per il perseguimento di interessi pubblicistici e che svolgono attività amministrativa;

B) le autorità di vigilanza, regolazione e controllo, ossia le autorità amministrative indipendenti, istituite per legge, dotate di autonomia, indipendenza e imparzialità, la cui missione è la tutela di interessi pubblici e della collettività in specifici settori economici e di rilevanza sociale (ad es. ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, etc.).

Come previsto dal Codice Etico e dalle ulteriori esplicitazioni della normativa interna, il Gruppo FS Italiane impronta le proprie relazioni con la PA ai principi di correttezza, professionalità, leale e piena cooperazione, etica, integrità, trasparenza e legalità.

Proprio per contribuire a garantire la piena applicazione di tali principi, ferma restando la doverosa tutela dei diritti e degli interessi aziendali, le azioni di contenzioso giudiziario contro la PA seguono il processo di valutazione disciplinato dal presente documento.

SINTESI DEL PROCESSO



Le strutture delle Società del Gruppo (CdS e Società dei Poli) informano tempestivamente le **funzioni affari istituzionali e legale della Capogruppo di settore** nel caso si rilevi l'opportunità/esigenza per l'attivazione di un contenzioso nei confronti della P.A.. La **funzione affari istituzionali della Capogruppo di settore**, di concerto con la **funzione legale**, trasmette le proprie valutazioni alla **funzione affari istituzionali di FS SpA**.

Nel caso di strutture di FS SpA ovvero di Società del Gruppo non operanti nell'ambito dei Poli, l'informativa, unitamente alla documentazione e alle motivazioni, sono tempestivamente inviate direttamente alla **funzione affari istituzionali di FS SpA**.

La **funzione affari istituzionali di FS SpA**, d'intesa con la **funzione legale di FS SpA**, si esprime con proprio parere sull'opportunità/l'esigenza di procedere e le modalità di gestione del contenzioso verso la PA.

Nel caso di avvio dell'azione di contenzioso, è prevista una costante informativa nei confronti della **funzione affari istituzionali di FS SpA** e, nel caso di Società del Polo, della **funzione affari istituzionali della Capogruppo di Settore di riferimento**.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società italiane del Gruppo FS (di seguito, "Società del Gruppo")

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO **MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.



- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

² Per Gruppo si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

OPPORTUNITA'/ESIGENZA DI AZIONI DI CONTENZIOSO VERSO LA PA



Le strutture delle Società del Gruppo (Capogruppo di Settore e Società operanti nei Poli) che, nell'ambito della conduzione del proprio business, si trovino a gestire divergenze con la PA per le quali si ritiene necessaria l'attivazione di azioni di contenzioso giudiziario, informano tempestivamente la **funzione affari istituzionali e legale della Capogruppo di settore** del Polo di riferimento per una preventiva valutazione di merito.

Al fine dell'analisi della fattispecie, la struttura della Società del Gruppo, d'intesa con la **funzione legale societaria**, invia la documentazione disponibile e le motivazioni sottostanti all'azione di contenzioso ritenuta necessaria, con indicazione anche dei tempi entro cui eventualmente l'azione andrebbe avviata.

La **funzione affari istituzionali della Capogruppo di settore**, di concerto con la **funzione legale**, trasmette le proprie valutazioni alla **funzione affari istituzionali di FS SpA**.

Nel caso di strutture di FS SpA ovvero di Società del Gruppo non operanti nell'ambito dei Poli, l'informativa, unitamente alla documentazione e alle motivazioni, sono tempestivamente inviate direttamente alla **funzione affari istituzionali di FS SpA**.

VALUTAZIONE E PARERE



La **funzione affari istituzionali di FS SpA**, coordinandosi con la **funzione legale di FS SpA**, si esprime sull'attivazione dell'eventuale contenzioso giudiziario, in coerenza con le tempistiche indicate dalla Società interessata per l'avvio dell'azione.

A tal fine, la **funzione affari istituzionali di FS SpA** predispone un parere contenente una sintesi delle valutazioni effettuate. L'esito viene comunicato dalla **funzione affari istituzionali di FS SpA** alla struttura aziendale/Società del Gruppo proponente e, nel caso di Capogruppo di Settore e Società operanti nei Poli, alla **funzione affari istituzionali della Capogruppo di settore**, con indicazione delle modalità di gestione della situazione.

Il parere formulato dalla **funzione affari istituzionali di FS SpA** costituisce un atto di direzione e coordinamento, con conseguente applicazione della disciplina del Regolamento di Gruppo.

ATTIVAZIONE DELL'AZIONE DI CONTENZIOSO E REPORTING



Laddove si attivi l'azione di contenzioso, la **funzione litigation di FS SpA** ovvero della **Capogruppo di Settore/Società del Gruppo** che gestisce il contenzioso assicura tramite reportistica periodica il costante

aggiornamento della [funzione affari istituzionali di FS SpA](#). Nel caso di Società dei Poli, ivi comprese le Capogruppo di Settore, viene inviata la medesima reportistica anche alla [funzione affari istituzionali della Capogruppo di Settore](#) del Polo di riferimento.

Restano fermi i processi di gestione e i flussi informativi definiti nell'ambito della famiglia professionale Legal & Compliance.

Firmato
Massimo Bruno



ALLEGATO “ RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI”

ALLEGATO TECNICO “RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI” di FS SPA

RUOLO	DATA	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
Funzione affari istituzionali di FS SpA	2023	Struttura AFFARI ISTITUZIONALI ITALIA in ambito CORPORATE AFFAIRS	DOr n. 236/COA del 1° dicembre 2022
Funzione legale di FS SpA	2023	Struttura LEGAL AFFAIRS a diretto riporto dell'AD di FS SpA	DOr n.233/AD del 1° Dicembre 2022
Funzione litigation di FS SpA	2023	Struttura PUBLIC LAW AFFAIRS & LITIGATION in ambito LEGAL AFFAIRS	DOr n. 228/LEG-COA del 31 ottobre 2022

Nella gestione delle attività afferenti al processo descritto nel presente documento all'interno del Gruppo, il comportamento del personale coinvolto deve essere coerente con i valori etici perseguiti dal Gruppo FS Italiane e improntato ai principi di imparzialità, liceità, equità, non discriminazione, trasparenza e valorizzazione del merito, anche al fine di garantire parità di trattamento per tutti i soggetti interessati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il Management nell'assunzione di decisioni consapevoli e allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS: contribuire a garantire nei confronti degli stakeholders trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali sul processo descritto nel documento a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi stakeholders.

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo descritto nel documento e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARzialità E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti coinvolti nel processo descritto nel documento, devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni situazione dalla quale possa scaturire un conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: garantire relativamente a ciascun soggetto, per le attività di propria competenza, la tracciabilità degli aspetti sostanziali del percorso decisionale nonché l'archiviazione, ove possibile e preferibilmente tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici e comunque nel rispetto della normativa applicabile, della relativa documentazione, l'individuazione e la ricostruzione ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

RISERVATEZZA: fermi restando gli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni di legge vigenti e la trasparenza delle attività poste in essere, è obbligo dei dipendenti che intervengono nelle fasi del processo descritto nel documento assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati.

Riferimenti normativi interni

- Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- Modello Organizzativo e di Gestione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA e delle Società del Gruppo ex D.Lgs. 231/2001;
- Modello di Governance del Gruppo FS Italiane;
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane;
- Modello di Gestione per la protezione dei dati personali;
- Policy Anticorruzione del Gruppo FS Italiane;
- Anti Bribery & Corruption Management System;
- Linee di indirizzo per la classificazione delle informazioni in termini di riservatezza;
- Regolamento per la gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate e per il trattamento delle informazioni riservate e Procedura per la gestione interna del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.



VERSIONING DEL DOCUMENTO

VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
01 del 10/05/2023	<i>GR_LGP_Procedura per la valutazione di azioni di contenzioso verso la P.A. _n.21_ v.01</i>	Prima emissione